

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 14

Data 20 giugno 2021

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE : ☐ 2°

☐ Pubblica

☐ ordinaria

OGGETTO:

Declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto di collegamento S.P. Squillace-staletti con la S.P. Squillace-SS ex 181.-

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di giugno, alle ore 10,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano		si
3	CACCIA	Francesco Guerino	si	
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro	si	
7	ROTUNDO	Francesco	si	
8	PRIMERANO	Antonio	si	
9	VECCHIO	Giuseppe	si	
10	MESORACA	Oldani Rocco		si
11	ZOFREA	Vincenzo		si
12	MUNGO	Anna Maria		si
13	FACCIOLO	Giuseppe	si	

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 5055 del 25.02.2021, acquisita agli atti dell'Ente in data 26.02.2021 prot. n. 1079, comunica che "la strada di collegamento S.P. Squillace-Staletti con la S.P. Squillace-SS ex 181 (lato S. Chiara e rione S. Matteo) pur realizzata dalla Provincia di Catanzaro non è mai stata inserita nello stradario provinciale";
- "peraltro, l'originaria funzionalità di collegamento tra due strade provinciali non è stata portata a termine, per cui il tratto di strada (di circa m 300,00), allo stato svolge funzioni di viabilità interna, non avendo le caratteristiche tecniche e funzionali per la classificazione a strada provinciale bensì può essere classificata come strada urbana di quartiere";

Considerato che, continua la predetta nota dell'Area Tecnica provinciale, "da parte del Comune di Squillace pervengono numerose richieste di messa in sicurezza del tratto di strada emarginato in oggetto, questa Amministrazione Provinciale è disponibile ad eseguire i lavori di ripristino del piano viabile a seguito di delibera del Consiglio Comunale finalizzata all'assorbimento della viabilità in oggetto nella rete stradale comunale";

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistano situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

Visto il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", n. 267/200 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 01 giugno 2001, "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade" ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D. Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni.

Visto il D. Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, artt. 2 e 3 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con il votazione unanime;

DELIBERA

la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di condividere, per le motivazioni illustrate in premessa che qui integralmente si richiamano quale parte essenziale del presente deliberato, l'istanza della Provincia di Catanzaro, manifestando la disponibilità affinché provveda alla declassificazione da provinciale a comunale del tratto di S.P. di collegamento tra la S.P. Squillace-Staletti con la S.P. Squillace-SS ex 181 (lato S. Chiara e rione S. Matteo), finalizzata all'assorbimento della viabilità in oggetto nella rete stradale comunale per assumerne caratteristiche e connotati;
2. di assumere impegno di assunzione al proprio patrimonio del tratto di strada declassificato;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;
4. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato, sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente";

Successivamente con votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge

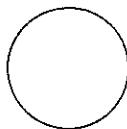
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione all'uopo espressa, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

.....

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì



Il Segretario Comunale
(dr.ssa Giuseppina Ferrucci)

.....